

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1235/2543

พันเอก เงื่อนไข ชัยเจริญ กับพวก
นางสาว อภิญญา เลหาวิริยะกมล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 151 วรรคหนึ่ง, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา
183, มาตรา 242 (1), มาตรา 243, มาตรา 247

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีเขตติดต่อกับที่ดิน
ของมารดาโจทก์ โดยจำเลยซื้อมาจากผู้อื่น ผู้ขายได้ชี้แนวเขตที่ดินตามแนวเขตเช่น
เดียวกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จำเลยครอบครองที่ดินตลอดมา ตามคำให้การดังกล่าว
เป็นการแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่พิพาทมาแต่ต้น
มิได้แย่งการครอบครองไปจากโจทก์ เพราะการแย่งการครอบครองจะมีขึ้นได้แต่
เฉพาะในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น เมื่อคดีไม่มีประเด็นเรื่องแย่งการครอบครอง ศาลจึง
จะยกปัญหาในข้อที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 วรรคสอง โดยอ้างว่าเป็นปัญหาข้อ
กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัยเองตามที่จำเลย
ฎีกาหาได้ไม่ เพราะจะเป็นการวินิจฉัยขัดแย้งกับข้อที่จำเลยต่อสู้ในคำให้การ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งหมดก็ชอบที่จะพิพากษา
ยกอุทธรณ์ของจำเลยและคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลย แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษายืนและไม่คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็น
สมควรแก้ไข

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งหกเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกและเป็นผู้จัดการมรดกของนางนิติการณ์ประสม (จวง ชัยเจนิยนหรือนิติการณ์ประสม)นางนิติการณ์ประสมเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินตาม น.ส. 3 เลขที่ 354เนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ปี 2536 นางนิติการณ์ประสมถึงแก่ความตายโจทก์ทั้งหกเป็นผู้รับมรดกร่วมกันและมีอำนาจจัดการทรัพย์สินมรดกร่วมกันในฐานะผู้จัดการมรดก จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 291 ซึ่งปัจจุบันเป็นน.ส.3 ก. เลขที่ 1261 และ 1265 ที่ดินของจำเลยดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศเหนือ ปี 2532 นางนิติการณ์ประสมขอรังวัดที่ดินของตนแต่จำเลยคัดค้านการรังวัดและโต้แย้งสิทธิกันจนกระทั่งนางนิติการณ์ประสมถึงแก่ความตาย ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม 2536 โจทก์ที่ 4 ในฐานะผู้จัดการมรดกและฐานะส่วนตัวมอบอำนาจให้นายไพฑูรย์ นำรังวัดที่ดินของนางนิติการณ์ประสมที่เคยครอบครองได้เนื้อที่ 63 ไร่ 11 ตารางวา จำเลยก็นำรังวัดที่ดินของจำเลยเช่นกัน และชี้แนวเขตล้าที่ดินโจทก์ด้านทิศเหนือ 1 งาน 34 ตารางวาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีจึงได้นัดหมายโจทก์และจำเลยไปพบเพื่อไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงเกิดเป็นข้อโต้แย้งสิทธิขึ้นมา และจำเลยได้สร้างรั้วล้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์ด้วย โจทก์ทั้งหกเคยบอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนรั้วออกไปแต่จำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์ทั้งหกได้รับความเสียหาย จึงขอคิดค่าเสียหาย 50,000บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งหก กับให้จำเลยรื้อถอนรั้วที่สร้างล้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทั้งหกให้อยู่ในสภาพเดิมและห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาท

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1261 และ 1265 มีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของนางจวง นิติการณประสม จำเลยซื้อที่ดินมาจาก บริษัทลัคกี้ แอล ที กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2532 ผู้ขายได้ชี้แนวเขตที่ดิน และส่งมอบการครอบครองให้แก่จำเลยตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในปีที่จำเลยซื้อที่ดินนั้น นางจวงได้นำเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดรูกล้าที่ดินของจำเลย ผู้แทนของจำเลย ไปคัดค้าน ปี 2534 จำเลยรังวัดตรวจสอบแนวเขตและทำรั้วรอบแนวเขตที่ดินทุก ด้าน โดยปักเสาคอนกรีตซึ่งลวดหนามเป็นการถาวรเจ้าของที่ดินข้างเคียงรวมทั้งนางจวงก็ทราบและไม่ได้คัดค้าน จำเลยจึงครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตลอด มา เมื่อปลายปี 2536 นางจวงได้นำเจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดที่ดินอีก จำเลยก็ยัง ยืนยันว่าแนวเขตที่ดินของจำเลยด้านที่ติดต่อกับของนางจวงมีแนวเขตตามรั้วที่ จำเลยทำขึ้น จำเลยได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งหกเรื่องแนวเขตที่ดินตั้งแต่ปี 2532 และเมื่อจำเลยทำรั้วตามแนวเขตที่ดิน นางจวงก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน โจทก์ทั้งหกเพีง มาอ้างสิทธิฟ้องจำเลยเมื่อล่วงเลยเวลา 3 ปี นับจากจำเลยทำรั้ว โจทก์ทั้งหกเป็นผู้สืบ สิทธิในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินของนางจวงต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่นางจวงมีอยู่ โดยโจทก์ทั้งหกเองก็รู้ว่าที่ดินถูกแย่งการครอบครองตั้งแต่ปี 2534 แม้จะเป็นดังที่โจทก์ทั้งหกอ้างว่าส่วนที่จำเลยทำรั้วอยู่ในแนวเขตที่ดินของนางจวง โจทก์ทั้งหกไม่มีอำนาจฟ้องเอาคืนการครอบครองเพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องภายในกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งหก กับให้จำเลยรื้อถอนรั้วที่สร้างล้าเข้าไปในที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 354 เฉพาะส่วน พิพาทเนื้อที่ 134 ตารางวา และทำที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิมห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับที่ พิพาทอีก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า คำให้การของจำเลยไม่ขัดแย้งว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยหรือของโจทก์ ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเรื่องแย่งการครอบครอง คดีจึงไม่มีประเด็นว่าโจทก์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองที่พิพาทเกิน 1 ปีหรือไม่ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยให้ และในประเด็นค่าเสียหายคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยให้เช่นเดียวกัน และพิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า แม้ข้อต่อสู้ของจำเลยไม่ขัดแย้งในเรื่องแย่งการครอบครอง แต่โจทก์มิได้ฟ้องเรียกเอาที่พิพาทคืนจากจำเลยภายใน 1 ปี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 วรรคสอง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ขอให้ยกฟ้องโจทก์นั้น เห็นว่า ที่จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1261 และ 1265 ซึ่งมีเขตติดต่อกับที่ดินของมารดาโจทก์ทั้งหกจำเลยซื้อและรับมอบการครอบครองจากบริษัทลัคกี้ แอล ที กรุ๊ป จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2532 และผู้ขายได้ชี้แนวเขตที่ดินตามแนวเขตเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จำเลยครอบครองที่ดินตลอดมา และจำเลยทำรั้วตั้งแต่ปี 2534 โจทก์ทั้งหกไม่ฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองที่พิพาทภายในกำหนด 1 ปี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นการแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่พิพาทมาแต่ต้น จำเลยมิได้แย่งการครอบครองไปจากโจทก์ เพราะการแย่งการครอบครองจะมีขึ้นได้แต่เฉพาะในที่ดินของผู้

อื่นเท่านั้น เมื่อคดีไม่มีประเด็นเรื่องแย้งการครอบครอง ศาลจึงจะยกปัญหาในข้อที่ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสอง โดยอ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัยเองตามที่จำเลยฎีกาหาได้ไม่ เพราะจะเป็นการวินิจฉัยขัดแย้งกับข้อที่จำเลยต่อสู้ในคำให้การ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

อนึ่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งหมดศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบที่จะพิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยและคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลย แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนและไม่คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยนั้นไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยและให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งหมด นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ชวลิต ยอดเนร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ดังคจิวางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>